



Nr. 105 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 15. Juni 1925, 15.45 Uhr

R 43 I/1403 , Bl. 182-184

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Geßler, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Joel, Meissner, Zweigert, Popitz, Weismann; MinDir. Pünder, Kiep, Brecht; MinR Kaisenberg, Gürich; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 15:45

[Tagesordnung]

1. Interpellation der Abgeordneten Müller-Franken und Genossen wegen des bayerischen Konkordats.
2. Mitteilungen des Reichskanzlers.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Angelegenheiten der Viag.

1. Interpellation der Abgeordneten Müller-Franken und Genossen wegen des bayerischen Konkordats¹.

Ministerialdirektor Dr. Brecht trug den Antwortentwurf des Reichsministeriums des Innern auf die Interpellation der Abgeordneten Müller-Franken und Genossen wegen des bayerischen Konkordats (Nummer 182 der Reichstagsdrucksachen) vor. Er ging auf einzelne Punkte des Antwortentwurfs ein².

Der Reichsarbeitsminister äußerte zu einzelnen Punkten des Antwortentwurfs Bedenken.

¹ Die Interpellation, eingebracht bereits am 8.1.25, bezeichnet den bayer. Konkordatsvertrag mit der katholischen und die Verträge Bayerns mit den evangelischen Kirchen, die Ende 1924 dem bayer. Landtag im Rahmen eines Mantelgesetzes (Text in R 43 I/2198 , Bl. 260, 108 f.) zur Genehmigung vorgelegt worden waren, als in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig. Die RReg. wird u. a. gefragt: „Was gedenkt sie zum Schutz der Reichsverfassung zu tun?“ (RT-Drucks. Nr. 182, Bd. 397).

Die Annahme des Mantelgesetzes durch den bayer. Landtag und die Vollziehung durch die Bayer. StReg. erfolgten am 16. bzw. 24.1.25 (Berichte der Reichsvertretung München gleichen Datums in R 43 I/2198 , Bl. 208 f., 214).

² Der RIM hatte den Antwortentwurf am 28. 5. vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt, er habe sich dem RT-Präs. gegenüber zur Beantwortung der Interpellation bereit erklärt. – In dem Entwurf wird u. a. auf den verschiedentlich erhobenen Einwand eingegangen, das bayer. Konkordat hätte der Zustimmung der RReg. nach Art. 78 Abs. 2 der RV bedurft (s. z. B. die Ausführungen des Abg. v. Graefe in der RT-Sitzung am 21.1.25, RT-Bd. 384, S. 163). Diese Notwendigkeit sei nach Auffassung der RReg. nicht gegeben, da es sich hierbei nicht um einen Vertrag mit einem auswärtigen Staate handele. Aus der Entstehungsgeschichte des Art. 78 ergebe sich eindeutig, daß in ihm die Fassung „auswärtige Staaten“ gerade deshalb gewählt worden sei, um den päpstlichen Stuhl nicht zu umfassen. Der Entwurf geht sodann auf den Vorwurf ein, der bayer. Staat habe, indem er in den Kirchenverträgen eine den Grundsätzen der Bekenntnisschule entsprechende Lehrerausbildung zugesichert habe, gegen Art. 143 Abs. 2 der RV (einheitliche Lehrerausbildung im ganzen Reich) verstoßen. Auch dies treffe nicht zu, da das Reich von seiner Befugnis einheitlicher Regelung der Lehrerbildung bisher keinen Gebrauch gemacht habe. Den Ländern stehe es daher nach Art. 12 der RV frei, Gesetze über die Lehrerbildung zu erlassen (R 43 I/2198 , Bl. 259-266).

Der *Reichswehrminister* führte aus, es sei weit zweckmäßiger, wenn der Antwortentwurf anders aufgebaut werde und sich vielleicht darstelle als eine historische Schilderung der Gründe, die zur Billigung des Konkordats durch die vorige Reichsregierung³ geführt hätten.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß materiell keine Bedenken gegen den Antwortentwurf beständen, daß es jedoch wünschenswert sei, wenn die generellen Sätze in dem Antwortentwurf vermieden würden und wenn der Entwurf in der vom Reichswehrminister vorgeschlagenen Weise aufgebaut werde. Er wolle dem Reichsminister des Innern empfehlen, in dieser Weise vorzugehen; er halte es auch für wünschenswert, wenn der letzte Absatz des Antwortentwurfs, besonders aber der letzte Satz, anders gefaßt werde⁴. Es sei das beste, wenn das Reichsministerium des Innern es übernehme, all diese Anregungen nochmals zu prüfen und hiernach den Antwortentwurf dem Herrn Reichsarbeitsminister und dem Herrn Reichsminister der Justiz vorlege. Wenn dann keine Bedenken mehr gegen den Entwurf beständen, solle er das Kabinett nicht mehr beschäftigen⁵.

Hiergegen erhob sich kein Widerspruch.

2. Mitteilungen des Reichskanzlers.

Auf Anfrage des Staatssekretärs Dr. *Weismann* teilte der *Reichskanzler* mit, daß er selber nur an den Tausendjahrfeierlichkeiten in Düsseldorf teilnehmen könne, da die Anhäufung dringender innen- und außenpolitischer Arbeiten in den letzten Tagen ihm ein Fernbleiben von Berlin für länger als einen Tag unmöglich mache. Dagegen würden die Herren Reichsminister Frenken, Brauns und Schiele auch nach Köln und Koblenz fahren⁶.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Angelegenheiten der Viag.

Der *Reichsminister der Finanzen* Die Entwicklung, die bei den Deutschen Werken eingetreten sei⁷, habe Anlaß zur Mißstimmung der Regierungsparteien des Reichstages gegen den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Viag, Reichsminister a. D. Albert, gegeben. Es werde dem Minister Albert u. a. vorgeworfen, daß er die übrigen Aufsichtsratsmitglieder nicht genügend über die Situation in den Deutschen Werken unterrichtet habe. Es komme hinzu, daß der Rechnungshof des Deutschen Reichs vor einiger Zeit in einer Denkschrift sehr schwere Vorwürfe gegen Albert während seiner Tätigkeit als Schatzminister erhoben habe⁸. Die bei den Mehrheitsparteien gegen Albert bestehende Mißstimmung habe sich zu dem Wunsche verdichtet, Albert möge aus dem Aufsichtsrat bei der Viag und bei den Tochtergesellschaften ausscheiden. Er (der Reichsminister der Finanzen) habe sich mit Albert über ein Ausscheiden geeinigt und schließlich den 1. Juli als Termin vereinbart. Außerordentlich schwierig sei jedoch die Frage des Nachfolgers. Der Wunsch der Regierungsparteien des Reichstags gehe dahin, daß ein Herr aus dem Reichsfinanzministerium die Nachfolge Alberts übernehme. Sie hätten auch an ihn, den Reichsfinanzminister, gedacht. Nach längerer Überlegung sei er zu dem Ergebnis gekommen, daß es nur möglich sei, dem Staatssekretär Fischer die von dem Minister a.

³ S. in dieser Edition: Die Kabinete Marx I/II, Anm. 4 zu Dok. Nr. 336.

⁴ Der letzte Satz des Entwurfs lautet: „Eine unvoreingenommene Stellungnahme zu den kirchlichen Verträgen ergibt, daß sie nicht im Widerspruch mit der Reichsverfassung sind.“

⁵ Zur Beantwortung der Interpellation durch StS Zweigert in der RT-Sitzung am 17. 6. s. RT-Bd. 386, S. 2375 ff.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 104, P. 1.

⁷ S. dazu Dok. Nr. 27, P. 3, dort bes. Anm. 4.

⁸ Gemeint sind offenbar die „Mitteilungen des Rechnungshofs zu den Reichshaushaltsrechnungen 1918 und 1919“, die vom RFM am 20.6.25 dem RT zugeleitet werden (RT-Drucks. Nr. 1071, Bd. 402). S. insbes. den die Amtszeit des RSchM Albert (Nov. 1922 bis März 1923) behandelnden Teil IV („Bemerkungen zu den Ausgaben des Reichsschatzministeriums für Reichsbeteiligungen an Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit“), in dem es u. a. heißt: Das Reich habe durch ungerechtfertigte Stützungsmaßnahmen für die Dt. Werke A. G. erhebliche finanzielle Einbußen erlitten.

D. Albert bekleideten Posten zu übertragen. Die Angelegenheit sei von so großer politischer Bedeutung, daß er das Kabinett um Stellungnahme bitten wolle.

Der *Reichswehrminister*: Reichsminister a. D. Albert habe ihm gesagt, er sei nur bei dem deutschnationalen Abgeordneten Quatz unbeliebt. Man könne auch nicht leugnen, daß Albert große Verdienste um die Viag und die Tochtergesellschaften habe und seine Ämter stets vorzüglich geführt habe. Er habe den Eindruck, daß die Fraktionen selber nicht die Entfernung Alberts wünschten.

Der *Reichskanzler* Er schlage vor, daß die parlamentarischen Minister mit ihren Fraktionen wegen der Angelegenheit Fühlung nehmen möchten. Er (der Reichskanzler) werde sodann mit den Vorsitzenden der Fraktionen Rücksprache nehmen, um eine klare Stellungnahme der Fraktionen herbeizuführen. Anderenfalls könnten die Mehrheitsparteien des Reichstags vielleicht nach dem Ausscheiden Alberts sagen, sie hätten sein Ausscheiden nicht gewünscht, jetzt bekleide ein Beamter die genannten Posten, die Situation habe sich jetzt nur noch verschlechtert. Am Freitag [19. 6.] oder Sonnabend dieser Woche müsse die Angelegenheit nochmals in einer Ministerbesprechung erörtert werden⁹.

Das Kabinett hatte hiergegen keine Bedenken.

⁹ Hierzu kommt es erst in der Kabinettsitzung am 26. 6. (Dok. Nr. 112, P. 5). Zum Ergebnis der Verhandlungen mit den Fraktionsführern s. dort die Mitteilungen des RFM.

Zitierhinweis

Nr. 105 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 15. Juni 1925, 15.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 340–342 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D105>